

ब्रेटन_उड्स_समझौता_ऐन_२०१८

English title: Bretton Woods Agreement Act, 1961

ब्रेटन उड्स समझौता ऐन, २०१८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०१८ । ४ । ५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी । चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. ब्रेटन उड्स समझौता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२७ २०२७ । १२ । ३० । ३. ब्रेटन उड्स समझौता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४ । ९ । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। ४. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन । गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई । संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०१८ सालको ऐन नं. १० । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्यकोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नर्माण एवं विकास बैङ्कको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय समझौताहरू स्वीकार गरी नेपालले उक्त कोष र बैङ्कको सदस्य हुन पाउने गर्नको नमिति बनेको ऐन । प्रस्तावना: जुलाई १९४४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यू हेम्पशायर, ब्रेटन उड्समा भएको संयुक्त राष्ट्र द्रव्य र आर्थिक सम्मेलनमा गरिएको समझौता अनुसार अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नर्माण एवं विकास बैङ्क स्थापति भएको र, । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नर्माण एवं विकास बैङ्कले यस ऐनको अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भएका शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरू तोकेको र, । माथिलेखिए बमोजमिका शर्तहरू पूरा गर्नका लागि यसपछिलेखिका कुराहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधति । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "ब्रेटन उड्स समझौता, २०१८" रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "कोष" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष समझनु पर्छ । (ख) "बैङ्क" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नर्माण एवं विकास बैङ्क समझनु पर्छ । (ग) "कोष समझौता" भन्नाले कोषको समझौताका धाराहरू समझनु पर्छ पहिलो संशोधनद्वारा थप । र सो शब्दहरूले कोषको समझौतामा हुने संशोधनहरूलाई समेत बुझाउँछ । (घ) "बैङ्क समझौता" भन्नाले बैङ्कको समझौताका धाराहरू समझनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ) "वर्षीय रकम झकिने अधिकार" भन्नाले कोषले अन्तरराष्ट्रिय तरलताको खाँचो पूरतिगर्न भागदिरहरूमा बाँडफाँड गरिने कोषमा रहेको वर्षीय खाताबाट रकम झकिने अधिकारलाई जनाउँछ । ३. समझौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लखितहरू दाखलि गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लखित गरी सो लखितमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहाय बमोजमिको काम गर्ने अधिकार दनि सक्नेछ:- । (क) अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको समझौताका धाराहरूमा र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नर्माण एवं विकास बैङ्कको समझौताका धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने ।

(ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानून बमोजमि सम्बन्धति समझौताहरू र त्यसमा तोकिएको शर्तहरू, जुन शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्यता प्रदान गरिन्छ, स्वीकार गरेको छ भन्ने बेहोरा जनाई कोष समझौता र बैङ्क समझौताको स्वीकृतिको लखित संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारमा दाखलि गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग) कोष समझौताको पहिलो संशोधन स्वीकार गर्ने र सो संशोधनद्वारा व्यवस्था गरिएको वर्षीय रकम झकिने अधिकारमा नेपाललाई भागदिर बनाउन मज्जुरीको लखित दाखलि गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) कोष समझौताको दोस्रो संशोधन स्वीकार गर्ने र सो संशोधनमा उल्लेख गरिएका दायित्वहरू स्वीकार गरी मज्जुरीको लखित दाखलि गर्ने र कोष तथा बैङ्कमा नेपालको कोटा र शेयरमा हुने वृद्धिलाई स्वीकार गर्ने । ४. कोष र बैङ्कलाई रकमहरू भुक्तानी गर्ने अधिकार: अनुसूची दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । मा लेखिएका शर्तहरू र कोष समझौता र बैङ्क समझौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो कोष र बैङ्कलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन आएको रकमहरू नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट भुक्तानी गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रीलाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४क. मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व: नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष समझौताको अनुसूची १३ बमोजमिको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । धारा १९ को दफा ४ मा लेखिएबमोजमि कोषले तोकेको अवस्थामा वर्षीय रकम झकिने अधिकारहरू प्रयोग गर्ने भागदिरलाई माग भएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा प्रदान गर्नेछ र त्यस्तो मुद्राको भुक्तानी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट गरिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४ख. प्रयोग गरिएको वर्षीय रकम झकिने अधिकारहरूको पुनः स्थापना गर्ने दायित्व: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष समझौताको अनुसूची १३ बमोजमिको

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । धारा १९ को दफा ६ (ए) मा लेखिएबमोजमिको वशिष रकम झकिने अधिकारहरूको प्रयोग गरिएमा प्रयोग गरिए जतपुनः स्थापना गराउनेछ र सो गराउँदा गर्नु पर्ने सबै भुक्तानी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट गरनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४ग. स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकनि मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्वः कोष समझौता अनुरूप स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकनि मुद्राको माग भएमा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यस्ता मुद्राहरू प्रदान गर्न सक्नेछ ।

५. प्रोमशिरी नोटहरू नष्काशन गर्ने अधिकारः नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष समझौताको अनुसूची ३ बमोजमिको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । धारा ३ को दफा ४ र बैङ्क समझौताको अनुसूची ४ बमोजमिको धारा ५ को दफा १२ मा लेखिए बमोजमि नरिब्याजी र बेचबखिन गर्न नहुने अर्थपत्र वा ऋणपत्र, आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सर्जिना गर्न र कोष वा बैङ्कका नाउँमा जारी गर्न सक्नेछन् र त्यसरी सर्जिना गरिएको र जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रको भुक्तानी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट गरनेछ । ६. ऋण लनि अधिकारः नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट यस ऐनबमोजमि नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सङ्घीय सञ्चति कोषबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने रकमको व्यवस्था गर्नको नमितित नरिब्याजी र बेचबखिन गर्न नहुने अर्थपत्र वा ऋणपत्र आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सर्जिना गरी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नाउँमा जारी गरी ऋणहरू उठाउन सक्नेछ । (२) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाबमोजमि सर्जिना र जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रीलाई ऋण दनि सक्नेछ र त्यसरी लइएको ऋणको रकम ऋण लइएको मतिलि पाँच वर्षभित्र फर्तिता गरनेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गत सर्जिना गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नाउँमा जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रको भुक्तानी गर्नका लागि चाहनि रकम सङ्घीय सञ्चति कोषबाट भुक्तानी गरनेछ । ७. नेपाल राष्ट्र बैङ्क फकिल एजेन्सी र डिपोजिटरी मनोनति हुनेः (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई कोष समझौताको अनुसूची ५ बमोजमिको धारा ५ को दफा १ को प्रयोजनको लागि फकिल एजेन्सी र कोष समझौताको अनुसूची ६ बमोजमिको धारा १३ को दफा २ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनति गरिएकोछ । (२) नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बैङ्क समझौताको अनुसूची ७ बमोजमिको धारा ५ को दफा ११ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनति गरिएको छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) नेपाल सरकारको तर्फबाट वशिष रकम झकिने अधिकार प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी सबै काम तथा कोषसँग गरनि अन्य वनिमिय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नेछ । ८. कोष र बैङ्कको स्थिति, त्यसलाई छुट र वशिषाधिकारहरूः पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोष र बैङ्कलाई कोष समझौताको अनुसूची ८ बमोजमिको धारा ९ र बैङ्क समझौताको अनुसूची ९ बमोजमिको धारा ७ मा लेखिएबमोजमि स्थिति छुट र वशिषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछ । (२) प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोष समझौताको अनुसूची १२ बमोजमि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

धारा २१ (बी) मा लेखिए बमोजमि वशिष रकम झकिने अधिकारहरूमा वा त्यसको कारबाही र व्यवहारमा कोष समझौताको धारा ९ बमोजमिको स्थिति छुट र वशिषाधिकारहरू प्राप्त हुनुको साथै सबै प्रकारको कर छुट हुनेछ । ९. वनिमियसम्बन्धी करारनामा लागू नहुनेः प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि वनिमियसम्बन्धी करारनामा लागू नहुने बारे कोष समझौताको अनुसूची १० बमोजमिको धारा ८ को दफा २ (ख) मा लेखिएका कुराहरू नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर कानून सरह पूर्णरूपले लागू हुने छन् । १०. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकारः कोष समझौता र बैङ्क समझौताको यो ऐनको अनुसूचीबमोजमिको कुनै कुरामा कुनै संशोधन गरिएमा सोहीबमोजमि नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ । ११. नयिमहरू बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । १२. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा झकिएको । अनुसूची-१ । अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नरिमाण एवं वकिस बैङ्क । १८९८ एच. स्ट्रटि, एन.डब्ल्यू. वाशडिगटन २५, डी.सी. । प्रस्ताव नं. १४४ । नेपाललाई बैङ्कको सदस्यता । बैङ्कको समझौताको बैङ्कले तोकिएदिएका समयहरूमा तोकिएदिएका शर्तहरू बमोजमि कोषको अरू सदस्यहरूको नमितित सदस्यता खुला रहनेछ । धारा २ को दफा १ (ख) बमोजमि नेपाल सरकार, नेपालले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नरिमाण एवं वकिस बैङ्कको सदस्यताका लागि निविदनपत्र दिएको, र । बैङ्कको बाइलजको दफा २० बमोजमि कार्यकारी सञ्चालकहरूले नेपालका प्रतनिधिहरूसँग परामर्श गरी यस निविदनपत्र बारे गभर्नरहरूको बोर्डमा सफिरशि पेश गरेकोले, । गभर्नरहरूको बोर्डले देहायको शर्त र अवस्थाहरूमा नेपाललाई बैङ्कको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेकोछः- । १. परिभाषाः यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजमिको,- । (क) "बैङ्क" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय पुनर्नरिमाण एवं वकिस बैङ्क सम्झनु पर्छ । (ख) "धाराहरू" भन्नाले बैङ्क समझौताका धाराहरू

समझनु पर्छ । (ग) "डलरहरू" भन्नाले सन् १९४४, जुलाई १ मा चालू भएको तौल र नाप (फाइनेस) को संयुक्त राज्य डलरहरू समझनु पर्छ । (घ) "चन्दा" भन्नाले सदस्यले चन्दा दिएको बैङ्कको मूल धन (क्यापिटल स्टक) समझनु पर्छ । (ङ) "सदस्य" भन्नाले बैङ्कको सदस्य समझनु पर्छ । २. चन्दा: बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गरी नेपालले बैङ्कको मूल धनको प्रत्येक शेयरको १००,००० डलरको सममूल्य (पार भ्यालु) को १०० शेयरको नमित्तित चाहनि रकम चन्दा बुझाउनु पर्छ । ३. कोषको सदस्यता: बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सदस्यता स्वीकार गरी सो कोषको सदस्य बननुपर्छ । ४. चन्दाको भुक्तानी: । (क) बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले ती शेयरहरूको १/२ भागको बुझाउनु पर्ने चन्दाको रकम बापत देहायबमोजमि बैङ्कलाई बुझाउनु पर्छ:- । (१) सो रकमको २ प्रतिशत सुन वा संयुक्त राज्य डलरहरू, र । (२) सो रकमको १८ प्रतिशतको प्रचलति वनिमिय दरबमोजमि हुन आएको आफ्नो मुलुकको मुद्रा ।

(ख) ती शेयरहरूको अर्को १/२ भागको बुझाउनु पर्ने चन्दाको रकम बापत सुन वा संयुक्त राज्य डलरहरूमा बुझाउनु पर्ने २ प्रतिशत भाग र सदस्यको मुद्रामा बुझाउनु पर्ने १८ प्रतिशत भागलाई गभर्नरहरूको बोर्डको प्रस्ताव नं. १२८ बमोजमिको चन्दाको रकमको २ प्रतिशत र १८ प्रतिशत भागको सम्बन्धमा गरिएको आधारमा, प्रस्ताव नं. १२९ मा लेखिएबमोजमि असूल नगरी बाँकी राखिन्छ । ५. जाहेरी र सूचना पठाउने: बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले स्वीकृतिको लिखितलाई हस्ताक्षर गरी दाखलि गर्न र यस प्रस्तावको प्रकरण ६ (घ) र (ङ) मा लेखिएबमोजमि धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक सबै काम कारबाही गरी सकेको छ भन्ने कुराको जाहेरी बैङ्कलाई पठाउनु पर्छ र बैङ्कले ती काम कारबाहीका सम्बन्धमा अनुरोध गरेबमोजमिको सूचना नेपालले बैङ्कलाई पठाउनु पर्छ । ६. सदस्यता स्वीकार गर्ने: नेपालले नमिनलिखित आवश्यकताहरू पूरा गरेको मतिमा यो प्रस्तावको प्रकरण २ मा लेखिएबमोजमि चन्दादाताको रूपमा बैङ्कको एक सदस्य हुनेछ:- । (क) अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सदस्य भै, । (ख) यो प्रस्तावको प्रकरण ४ बमोजमि भुक्तानी मागिएको रकम भुक्तानी गरी, । (ग) यो प्रस्तावको प्रकरण ५ बमोजमि मागिएको जाहेरी र सूचना पठाई, । (घ) नेपालले आफ्नो कानून अनुसार यो प्रस्तावमा लेखिएबमोजमिका सबै शर्त र अवस्थाहरू र धाराहरू स्वीकार गरेकोछ र धाराहरू र यो प्रस्ताव अन्तर्गत आफ्नो सबै दायित्वहरू पूरा गर्नको नमित्तित नेपालले आवश्यक सबै कदमहरू उठाई सकेकोछ भन्ने जाहेरीको लिखित संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारमा दाखलि गरी, । (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको अभिलेख गृह (आर्चभिस) मा रहेको धाराहरूको मूल प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गरी । ७. सदस्यता स्वीकार गर्ने हद अवधि: नेपालले सन् १९६१, मार्च ३१ सम्ममा यो प्रस्तावबमोजमि बैङ्कको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ, तर असाधारण परिस्थितिले गर्दा यो प्रस्तावबमोजमि नेपालले सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने हद अवधिबढाउनु पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरू देखेमा सो अवधिलाई बढाउन सक्नेछ । अनुसूची - २ । नेपालको सदस्यता बारेको प्रस्ताव । कोष समझौताको धाराहरूको धारा २ को दफा २ बमोजमि अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सदस्यताका लागि नेपाल सरकार, नेपालले सन् १९६० अप्रैल १३ मा नविदनपत्र दिएको, र । कोषको बाइलजको दफा २१ बमोजमि कार्यकारी सञ्चालकहरूले सो सरकारको प्रतिनिधित्वसँग परामर्श गरी कार्यकारी सञ्चालकहरूको रायमा नेपाललाई कोषको सदस्यतामा प्रवेश गराउन गभर्नरहरूको बोर्डद्वारा तोकि सक्ने शर्तहरू मज्जुर गरेकाले, । गभर्नरहरूको बोर्डले, कार्यकारी सञ्चालकहरूको सफारिश उपर वचिर गरी नेपाललाई देहायका शर्त र अवस्थाहरूमा कोषको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेकोछ:- । १. परिभाषा: यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजमिको- । (क) "कोष" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोष समझनु पर्छ ।

(ख) "धाराहरू" भन्नाले अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको समझौताका धाराहरू समझनु पर्छ । (ग) "डलर" भन्नाले सन् १९४४ जुलाई १ मा चालू भएको तौल र नाप (फाइनेस) को संयुक्त राज्य डलरहरू समझनु पर्छ । २. कोटा: नेपालको कोटा ७५,००,००० पचहत्तर लाख डलर हुनेछ । ३. चन्दा: नेपालको चन्दा यसको कोटाको बराबर हुनेछ र चन्दाको घटीमा ३ १/२ प्रतिशत सुन र बाँकी नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गरिन्छ । ४. चन्दाको भुक्तानी: सुनमा भुक्तानी गर्नु पर्ने चन्दाको अंश नेपालको तर्फबाट धाराहरूमा दस्तखत भएको दनिसम्ममा भुक्तानी दनि पर्नेछ । केही गरी नेपालले कोषको सदस्यता प्राप्त नगरेमा यसरी भुक्तानी दिएको सुन कोषले नेपाललाई फर्काइ दनिन्छ । सुनमा भुक्तानी नभएको चन्दाको बाँकी अंश तल दिएको प्रकरण ५ अनुसार नेपाली मुद्रामा प्रारम्भिक सममूल्य (पार भ्यालु) मज्जुर गरिएको तीसौं दनिभन्दा अगावै भुक्तानी दइनेछ । ५. सममूल्य (पार भ्यालु) को निर्धारण: कोषले यसरी अनुरोध गरेको ३० दनिभतिर नेपालले आफ्नो मुद्राको प्रस्तावति सममूल्य (पार भ्यालु) को सूचना कोषलाई दनिन्छ र उक्त प्रस्तावति सममूल्य (पार भ्यालु) को सूचना कोषले प्राप्त गरेको ६० दनिभतिर नेपाल र कोषको बीचमा मुद्राको प्रारम्भिक सममूल्य (पार भ्यालु) उपर मज्जुरी गरिन्छ, तर कोषको उक्त ६० दनिको अवधिलाई बढाउन सक्नेछ र सममूल्य (पार भ्यालु) बारे मज्जुर हुन नपाउँदै उक्त बढाइएको म्याद समाप्त भएमा नेपालले कोषबाट आफूलाई अलग गरेको मानिन्छ । नेपालले सदस्यता स्वीकार गरेको समयमा प्रचलति भई राखेको वनिमिय दरलाई सदस्यता स्वीकार गर्ने र यो प्रकरणबमोजमि प्रारम्भिक सममूल्य (पार भ्यालु) निर्धारण गर्ने बीचको अवधिमि कोषसँग अगावै परामर्श गरी परिवर्तन गर्न हुँदैन । ६. कोषसतिको वनिमिय कारोबार: नेपालले- । (क) माथि उल्लेखित प्रकरण ५ बमोजमि आफ्नो मुद्राको सममूल्य (पार भ्यालु) मा मज्जुरी भएको तीसौं दनिभन्दा अघि, र । (ख) आफ्नो चन्दा पूरा पूरा भुक्तानी गर्नुभन्दा अघि, कोषसँग वनिमिय कारोबार गर्न पाउने छैन । ७. जाहेरी र सूचना: कोषको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले स्वीकृतिको लिखितलाई

हस्ताक्षर गरी दाखलि गर्नु र यस प्रस्तावको प्रकरण ८(क) र (ख) मा लेखिएबमोजमि धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक सबै काम कारबाही गरसिकेको छ भन्ने कुराको जाहेरी कोषलाई पठाउनु पर्छ र कोषले ती काम कारबाहीका सम्बन्धमा अनुरोध गरेबमोजमिको सूचना नेपालले कोषलाई पठाउनु पर्छ । ८. सदस्यता स्वीकार गर्ने: यो प्रस्तावको प्रकरण ७ मा दिएको शर्तहरू नेपालले पूरा गरेको छ भनी कोषले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारलाई सूचना गरेपछि देहायका कुराहरू पूरा गरेको मतिमि नेपाल कोषको सदस्य बन्नेछ :- ।

(क) नेपालले आफ्नो कानून अनुसार यो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सबै शर्त र अवस्थाहरू र धाराहरू स्वीकार गरेको छ र धाराहरू र यो प्रस्ताव अन्तर्गतको आफ्नो सबै दायित्वहरू पूरा गर्नको नमित्त नेपालले आवश्यक सबै कदमहरू उठाइसकेको छ भन्ने जाहेरीको लखित संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारमा नेपालले दाखलि गर्नु पर्दछ, र । (ख) संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको अभिलेख गृह (आर्चभिस) मा रहेको धाराहरूको मूल प्रतलिपिमि नेपालले दस्तखत गर्नुपर्छ । ९. सदस्यता स्वीकार गर्ने हद अवधि: नेपालले यो प्रस्ताव लागू हुने मतिले जुन मतिगभर्नरहरूको बोर्डले यसलाई स्वीकार गरेको मति हुनेछ ६ महिनाभित्र यो प्रस्तावबमोजमि कोषको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ, तर असाधारण परिस्थितिले गर्दा यो प्रस्तावबमोजमि नेपालले सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने हद अवधि बढाउनु पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरूले देखेमा सो अवधिलाई बढाई पछिल्लो कुनै हद अवधितोक्न सक्नेछ । अनुसूची - ३ । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको समझौताका धाराहरूको धारा ३ को दफा ४ । दफा-४ मुद्राको सट्टा ऋणपत्रहरू स्वीकार गर्ने: कोषले कुनै पनि सदस्यबाट कोषको साधारण खातामा रहेको सदस्यको मुद्रामध्ये कोषको कारोबार (ट्रान्जाक्सन) र सञ्चालन (अपरेसन) का लागि निकाहनि भनी नरिणय गरे अनुसारको कुनै पनि अंशको सट्टा सदस्यले वा धारा १३ को दफा २ अन्तर्गत सदस्यले मनोनति गरेको डिपोजिटरीले जारी गरेको अवनिमिय, नरिब्याजी र कोषले मागेको बखत मनोनति गरेको डिपोजिटरी कहाँ खोलिएको कोषको खातामा जम्मा गरी अङ्कति मूल्य (फेस भ्याल्यू) मा भुक्तानी दनिपर्ने नोट वा यस्तै अरू ऋणपत्रहरू स्वीकार गर्नेछ । यो दफा कोषले सदस्यहरूबाट चन्दाको रूपमा प्राप्त गरेको मुद्राको हकमा मात्र लागू हुने नभई कोषलाई अरू प्रकारबाट तरिनु पर्ने वा कोषले प्राप्त गरी साधारण खातामा रहने जुनसुकै मुद्राको हकमा लागू हुनेछ । अनुसूची-४ । अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको समझौताका धाराहरूको धारा ५, दफा १२ । दफा-१२ मुद्राको मौज्जातको आकृति: बैङ्कले कुनै पनि सदस्यबाट धारा २, दफा ७(१) धारा २ को दफा ७ (१) यो धाराको दफा ५(१) अन्तर्गत प्रत्येक शेयरको मोलको दुई प्रतशित सुनमा वा संयुक्त राज्य डलरमा भुक्तानी दनि पर्नेछ र भुक्तानी गर्ने सूचना आएमा, बाँकी अठार प्रतशित सदस्यको आफ्नो मुद्रामा भुक्तानी दनि पर्नेछ । अन्तर्गत बैङ्कलाई भुक्तानी गरेको सो सदस्यको मुद्राको कुनै अंशको सट्टा वा यस्ता मुद्रामा दिएको सापटी चुक्ता गर्दा भुक्तानी बेहोरन त्यस्तो मुद्राको कुनै अंशको सट्टा र आफ्नो कार्य सञ्चालनमा बैङ्कलाई नचाहनि त्यस्तो मुद्राको कुनै अंशको सट्टा सदस्यको सरकारले वा सदस्यले मनोनति गरेको डिपोजिटरीले निकालेको बेच बखिन गर्न नहुने, नरिब्याजी र मागेको बखत मनोनति डिपोजिटरीमा बैङ्कको नाउँमा जम्मा गरी सममूल्य (पार भ्याल्यू) मा भुक्तानी दनि पर्ने नोट वा यस्तै अरू ऋणपत्रहरू स्वीकार गर्नेछ । अनुसूची-५ । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको समझौताका धाराहरूको धारा ५, दफा १ ।

धारा ५, दफा १ कोषसति व्यवहार गर्ने एजेन्सीहरू: प्रत्येक सदस्यले कोषसति व्यवहार गर्दा आफ्नो खजाना, सेन्ट्रल बैङ्क, स्थरिता ल्याउने कोष (स्टेबिलाइजेसन फण्ड) वा यस्तै फसिकल एजेन्सीद्वारा गर्नेछ र कोषले यस्तै एजेन्सीहरूसति वा द्वारा मात्रै व्यवहार गर्नेछ । अनुसूची-६ । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको समझौताका धाराहरूको धारा १३, दफा २ । धारा १३ दफा २ डिपोजिटरीहरू: (क) प्रत्येक सदस्य मुलुकले कोषसति रहेको आफ्नो मुद्राको मौज्जातको नमित्त आफ्नो केन्द्रिय बैङ्कलाई डिपोजिटरी मनोनति गर्नेछन् वा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रिय बैङ्क नभएमा कोषलाई मज्जुर हुने यस्तै अरू संस्थालाई मनोनति गर्नेछन् । (ख) कोषले सबभन्दा बढी कोटा हुने पाँच सदस्यहरूले मनोनति गरेको डिपोजिटरीहरूमा र कोषले छान्ने यस्तै अरू मनोनति डिपोजिटरीहरूमा सुन सहति अरू सम्पत्ति आफ्नो भोग चलनमा राख्न सक्नेछ । प्रारम्भिक तवरले कोषको मौज्जातको कमसेकम आधा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र कोषको प्रधान कार्यालय भएको सदस्यले मनोनति गरेको डिपोजिटरीमा राखिनेछ र कमसेकम चालीस प्रतशित माथि उल्लेखित बाँकी चार सदस्यहरूले मनोनति गरेको डिपोजिटरीहरूमा राखिनेछ । तर पनि कोषद्वारा हुने सुनको सबै हस्तान्तरण, ढुवानी खर्च र कोषलाई आवश्यक पर्न आउने भनी अंजाम गरिएको खर्चलाई ध्यानमा राखी गरिनेछ । असाधारण अवस्थामा कार्यकारी सञ्चालकहरूले कोषसति रहेको सबै वा केही अंश सुनको मौज्जात उचित तवरले सुरक्षित हुन सक्ने स्थानमा सार्न सक्नेछ । अनुसूची-७ । अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैङ्कको समझौताका धाराहरूको धारा ५, दफा ११ । दफा ११ डिपोजिटरीहरू: (क) प्रत्येक सदस्य मुलुकले बैङ्कसति रहेको आफ्नो मुद्राको मौज्जातको नमित्त आफ्नो केन्द्रिय बैङ्कलाई डिपोजिटरी मनोनति गर्नेछन् वा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रिय बैङ्क नभएमा बैङ्कलाई मज्जुर हुने यस्तै अरू संस्थालाई मनोनति गर्नेछन् । (ख) बैङ्कले सबभन्दा बढी संख्यामा शेयर हुने पाँच सदस्यहरूले मनोनति गरेको डिपोजिटरीहरूमा र बैङ्कले छान्ने यस्तै अरू मनोनति डिपोजिटरीहरूमा सुन सहति अरू सम्पत्ति आफ्नो भोग चलनमा राख्न सक्नेछ । प्रारम्भिक तवरले बैङ्कको मौज्जातको कमसेकम आधा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र बैङ्कको प्रधान कार्यालय भएको सदस्यले मनोनति गरेको डिपोजिटरीमा राखिनेछ र कमसेकम चालीस प्रतशित माथि उल्लेखित बाँकी चार सदस्यहरूले मनोनति गरेको डिपोजिटरीहरूमा राखिनेछ । यस्ता

डिपोजिटरीहरू मध्ये प्रत्येकले प्रारम्भिक तवरले यसरी मनोनति गर्ने सदस्यको शेयरहरू भुक्तानी गरेको सुनको रकमभन्दा कम नहुने गरी आफूसति राख्न पाउनेछ । तर पनै बैङ्कद्वारा हुने सुनको सबै हस्तान्तरण, ढुवानी खर्च र बैङ्कलाई जरुरत पर्न आउने भनी अंजाम गरिएको खर्चलाई ध्यानमा राखी गरिनेछ । असाधारण अवस्थामा कार्यकारी सञ्चालकहरूले बैङ्कसति मौज्जात रहेको सुनको जम्मा वा केही अंश उचित तवरले सुरक्षित हुन सक्ने ठाउँमा सार्न सक्नेछ । अनुसूची-८ । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताका धाराहरूको धारा ९ स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू ।

धारा ९ दफा १- धाराको उद्देश्य: कोषलाई सुम्पेका काम पूरा गर्न कोषलाई सामर्थ्य बनाउन यो धारामा दिएको स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कोषलाई दइनेछ । दफा २ कोष स्थिति: कोष कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व हुनेछ र कोषलाई विशेषतः देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ:- I. ठेक्का लनि, दनि, II. चल र अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बिक्री गर्ने, III. कानूनी कारबाही गर्ने । दफा ३- अदालती कारबाहीबाट छुट: कोष, कोषको सम्पत्तिरि जायजथालाई जुनसुकै ठाउँमा भए पनि जोसँग रहेको भए पनि कुनै कानूनी कारबाहीको प्रयोजनको नमित्त वा कुनै ठेक्काको शर्त मुताबिक कोषले स्पष्ट रुपमा प्रकट गरी छुट त्याग गरेमा सो गरे जतिबाहेक सबै कसिमिको अदालती कारबाहीबाट छुट पाइनेछ । दफा ४- अरू कारबाहीबाट छुट: कोषको सम्पत्तिरि जायजथालाई जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि जोसति रहे पनि कार्यकारिणी वा कानूनी कारबाहीद्वारा खोज तलासी, अधगिरहण, नसिवामीकरण वा अरू कुनै कसिमिको पक्राउबाट छुट पाइनेछ । दफा ५- अभिलेख गृह (आर्चभिस) सम्बन्धी छुट: कोषको अभिलेख गृह (आर्चभिस) भित्रि दखल गर्न सकिने छैन । दफा ६- जायजथामा प्रतबिन्ध नलाग्ने: यस सम्झौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म कोषको सबै सम्पत्तिरि जायजथामा कुनै कसिमिको प्रतबिन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरिया लाग्ने छैन । दफा ७- लेखापढी गर्ने विशेषाधिकार: सदस्यहरूले कोषको अफिसियल लेखापढीलाई अरू सदस्यहरूको अफिसियल लेखापढी सरह नै व्यवहार गर्नेछन् । दफा ८- अधिकृत र कर्मचारीहरूको नमित्त छुट र विशेषाधिकार: कोषको सबै गभर्नरहरू, कार्यकारी सञ्चालकहरू, अल्टरनेटहरू, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । समितिका सदस्यहरू सम्झौताको धारा १२ दफा ३ (जे) अनुसार नियुक्त भएका प्रतनिधिरि माथि उल्लेख गरिएको कुनै पनि व्यक्तिका सल्लाहकारहरू, अधिकृतहरू र कर्मचारीहरूले :- I. कोषले छुट त्याग गरेमा बाहेक अफिसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरूमा कानूनी कारबाहीबाट छुट पाउनेछ । II. स्थानीय नागरिक नभएमा, देशान्तरवाससम्बन्धी प्रतबिन्धहरू, वदेशीहरूको रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी आवश्यकताहरू, राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी दायित्वहरूबाट छुट र वनियम प्रतबिन्धसम्बन्धी सुविधाहरू सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाका प्रतनिधिरि, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीहरूलाई दएि सरह नै पाउने छन् । III. सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको लागि सोही समान दर्जाका प्रतनिधिरि, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीहरूलाई दएि सरह नै भ्रमण सुविधा पाउने छन् । दफा ९- करबाट छुट: (क) कोष, यसको जायजथा सम्पत्ति, आमदानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबारहरूलाई सबै कसिमिको कर सबै कसिमिको भन्सार महसूलबाट छुट पाइनेछ । कर वा महसूल भुक्तानी वा असूल गर्ने दायित्वबाट पनि कोषले छुट पाउनेछ ।

(ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा वा अरू स्थानीय राष्ट्रिय नभएका कोषका कार्यकारी सञ्चालकहरू, अल्टरनेटहरू, अधिकारीहरू वा कर्मचारीहरूलाई कोषले दनि तलब र परलाभमा कुनै पनि कर लडिने छैन । (ग) कोषले निकालेको दायित्व वा सक्क्युरिटी र त्यस उपरको लाभांश वा ब्याज लगायतमा जोसति रहेको भए पनि कुनै कसिमिको कर लडिने छैन:- (१) यदित्यसले सो दायित्व वा सक्क्युरिटीलाई मात्र त्यसको सर्जिनाको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा (२) यदित्यस्तो कर व्यवस्थाको नमित्त सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रमा आधार सो दायित्व वा सक्क्युरिटी निकालिएको, भुक्तानी गर्नु पर्ने नगरिएको वा भुक्तानी गरिएको ठाउँ वा मुद्रा वा कोषले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबारको स्थान भएमा, । १०. धाराको प्रयोग: प्रत्येक सदस्यले यो धारामा दिएको सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो कानून मुताबिक लागू गराउने उद्देश्यको नमित्त आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसारको कार्य गर्नेछ र आफूले गरेको कामको पूरा विवरणको सूचना कोषलाई दइनेछ । अनुसूची-९ । अन्तरराष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकको सम्झौताको धाराहरूको धारा ७ स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू । धारा ७ दफा १. धाराको उद्देश्य: बैंकलाई सुम्पिएको काम पूरा गर्न बैंकलाई सामर्थ्य बनाउन यो धारामा दिएको स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा बैंकलाई दइनेछ । दफा २. बैंकको स्थिति: बैंक कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व हुनेछ र बैंकलाई विशेषतः देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ:- (१) ठेक्का लनि, (२) चल र अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बिक्री गर्ने, (३) कानूनी कारबाही गर्ने । दफा ३. अदालती कारबाहीको सम्बन्धमा बैंकको स्थान: बैंकले आफ्नो कार्यालय भएका वा सेवा वा सूचना स्वीकार गर्नका लागि बैंकले एजेन्ट नियुक्त गरेको वा सक्क्युरिटीहरू निकालेको वा ग्यारेन्टी गरेको कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मात्र बैंकको वरिद्ध कारबाही चलाउन सकिनेछ । सदस्यहरूले वा सदस्यहरूको नमित्त काम गर्ने व्यक्तिले वा सदस्यहरूबाट दाबी लनि व्यक्तिले कुनै कारबाही चलाउन सक्ने छैन । बैंकको सम्पत्तिरि जायजथालाई जहाँसुकै रहेको जोसति रहेको भए पनि बैंकको वरिद्ध अन्तमि फैसला हुनुभन्दा अघि पक्राउ, कब्जा वा कुरकबाट छुट दइनेछ । दफा ४. जायजथा पक्राउ हुनुबाट छुट: बैंकको सम्पत्तिरि जायजथालाई जहाँसुकै रहेको र जोसति रहेको भए पनि कार्यकारिणी वा कानूनी कारबाहीद्वारा खोज तलासी, अधगिरहण, अपहरण, नसिवामीकरण वा अरु कुनै कसिमिको पक्राउबाट छुट पाइनेछ । दफा ५. अभिलेख गृह (आर्चभिस) सम्बन्धी छुट: बैंकको

अभिलेख गृह (आर्चभिस) भन्तिर दखल गर्न सकनि छैन । दफा ६. जायजथामा प्रतबिन्ध नलाग्ने: यस सम्झौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म यस सम्झौताको दफाहरुको अधीनमा रही, बैंकको सबै सम्पत्तिरि जायजथामा कुनै कसिमिको प्रतबिन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरियो लागू नै छैन ।

दफा ७. लेखापढी गर्ने वशिषाधिकार: सदस्यहरुले बैंकको अफसियल लेखापढीलाई अरु सदस्यहरुको अफसियल लेखापढीलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन् । दफा ८. अधिकृत र कर्मचारीहरुको नमित्ति छुट र वशिषाधिकारहरु: बैंकको सबै गभर्नरहरु, कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टरनेटहरु, अधिकृतहरु र कर्मचारीहरुले:- । (१) बैंकले छुट त्याग गरेमा बाहेक अफसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरुमा कानूनी कारबाहीबाट छुट पाउनेछ । (२) स्थानीय नागरिक नभएमा देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतबिन्धहरु, वदिशीहरुको रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी आवश्यकताहरु, राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी दायित्वहरुबाट छुट र वनिमिय प्रतबिन्धसम्बन्धी सुविधाहरु सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाका प्रतनिधिहरु, अधिकारीवर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दिएको सरह नै पाउनेछन् । (३) सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाका प्रतनिधिहरु, अधिकारीवर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दिएको सरह नै भ्रमण सुविधा पाउनेछन् । दफा ९. करबाट छुट: (क) बैंक, यसको जायजथा, सम्पत्ति, आमदानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबारहरुलाई सबै कर र सबै भन्सार महसूलबाट छुट पाइनेछ । कुनै कर वा महसूल वा असुल भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पनि बैंकले छुट पाउनेछ । (ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा वा अरु स्थानीय राष्ट्रिय नभएका बैंकका कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टरनेटहरु, अधिकारीवर्गहरु वा कर्मचारीहरुलाई बैंकले दानि तलब र परलिभमा कुनै पनि कर लडिने छैन । (ग) बैंकले निकालेको दायित्व र सकियुरटि (त्यस उपरको लाभांश वा ब्याज) लगायतमा जोसति रहेको भए पनि कुनै कसिमिको कर लडिने छैन:- । (१) यद्यपि त्यसले सो दायित्व वा सकियुरटिलाई मात्र त्यसको सर्जिनाको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा । (२) यद्यपि त्यस्तो कर व्यवस्थाको नमित्ति सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आधार सो दायित्व वा सकियुरटि निकालिएको, वा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरिएको वा भुक्तानी गरिएको ठाउँ वा मुद्रा वा बैंकले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबारको स्थान भएमा । (घ) बैंकले ग्यारेन्टी दिएको कुनै दायित्व वा सकियुरटि (त्यसको लाभांश वा ब्याज) लगायतमा जोसति रहेको भए पनि कुनै कसिमिको कर लडिने छैन:- । (१) यद्यपि त्यसले सो दायित्व वा सकियुरटिलाई बैंकले ग्यारेन्टी गरेको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा । (२) यद्यपि त्यस्तो कर व्यवस्थाको नमित्ति सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आधार बैंकले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबारको स्थान भएमा । १०. धाराको प्रयोग: प्रत्येक सदस्यले यो धारामा दिएको सिद्धान्तहरु आफ्नो कानून मुताबकि लागू गराउने उद्देश्यको नमित्ति आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभन्तिर आवश्यकता अनुसारको कार्य गर्नेछ र आफूले गरेको कामको पूरा विवरणको सूचना बैंकलाई दइनेछ । अनुसूची-१० । अन्तरराष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताको धाराहरुको धारा ८ दफा २(ख) ।

धारा ८ दफा २ (ख): यस सम्झौता अनुकूल कायम गरिएको वा लगाइएको कुनै सदस्यको मुद्रा संलग्न हुने र सो सदस्यको वनिमिय नियन्त्रण नियमहरुको प्रतिकूल भएको वनिमियसम्बन्धी ठेक्काहरु कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रभन्तिर लागू हुने छैन । त्यसको अतिरिक्त सदस्यहरुले आपसी कुराकानीद्वारा कुनै एक सदस्यको वनिमिय नियन्त्रण नियमहरुलाई बढी मात्रामा कार्यान्वित गर्ने उद्देश्यले बनेको साधनहरुमा सहयोग गर्न सक्ने छन् तर त्यस्तो साधन र नियमहरु यस सम्झौता अनुकूल हुनुपर्छ । अनुसूची-११ । कोष सम्झौताको धारा १५ । धारा १५ दफा १. वशिष रकम झकिने अधिकारलाई बाँडफाँट गर्ने अधिकार: कायम रहेको संचित सम्पत्तिको पूरकको आवश्यकता भएमा सो प्रतगिर वशिष रकम झकिने खातामा भागद्वार भएका सदस्यहरुलाई वशिष रकम झकिने अधिकारको बाँडफाँट गर्न कोषलाई अधिकार हुनेछ । धारा १५ दफा २. वशिष रकम झकिने अधिकारको मूल्याङ्कन: वशिष रकम झकिने अधिकारहरुको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति कोषले आफ्नो कूल मतदान शक्तिको ७० प्रतिशतको बहुमतले निर्णय गर्नेछ तर मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलित पद्धतिमा सिद्धान्तिक वा मौलिक परिवर्तन गर्नु परेमा कोषको आफ्नो कूल मतदान शक्तिको ८५ प्रतिशतको बहुमतको आवश्यकता पर्नेछ । कोष सम्झौताको धारा १६ दफा ३ । धारा १६ दफा ३. अभिलेख र सूचना: वशिष रकम झकिने अधिकारहरुको (मौज्दात होल्डिङ्स) मा हुने सबै हेरफेर कोषले वशिष रकम झकिने खातामा अभिलेख गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । भागद्वारहरुले वशिष रकम झकिने अधिकारहरुको प्रयोग यस सम्झौताको जुन उपबन्धको अन्तर्गत गरिएको हो त्यसको सूचना कोषलाई दइनेछ । कोषले आफ्नो काम कारबाहीको लागि आवश्यक सम्झौताको सूचनाहरु भागद्वारहरुबाट पेश गराउन सक्नेछ । कोष सम्झौताको धारा १७ दफा १ । धारा १७ दफा १. भागद्वारहरु: आफ्नो कानून अनुसार वशिष रकम झकिने खाताको भागद्वारको सबै दायित्व वहन गर्न मज्जुरीको उल्लेख गरिएको लिखित कोषमा दाखलि गर्ने प्रत्येक सदस्य, लिखित दाखलि गरेको मतिदिखिसो खाताको भागद्वार हुनेछ तर वशिष रकम झकिने अधिकारसम्बन्धी सबै धाराहरु लागू नभएसम्म र सम्पूर्ण कोटाको कम्सेकम ७५ प्रतिशत भएका सदस्यहरुले यस दफा अन्तर्गत लिखित दाखलि नगरेसम्म कुनै सदस्य त्यस्तो भागद्वार बन्ने छैन । कोष सम्झौताको धारा २२ । धारा २२. भागद्वारहरुको सामान्य दायित्व: यस सम्झौताको अरु धाराहरु अन्तर्गत वशिष रकम झकिने अधिकारको सम्बन्धमा ग्रहण गरिएको दायित्वको अतिरिक्त वशिष रकम झकिने अधिकारको प्रभावकारी सञ्चालनलाई सुगम पार्न, यस सम्झौता अनुसार वशिष रकम झकिने अधिकारहरुको समुचित प्रयोग गर्न तथा वशिष रकम झकिने अधिकारलाई अन्तरराष्ट्रिय मौद्रिक पद्धतिमा प्रमुख संचित सम्पत्ति

बनाउन प्रत्येक भागद्वाराको कोष र अरु भागद्वाराहरुसहित सहयोग गर्न स्वीकार गर्दछ । अनुसूची-१२ । कोष समझौताको धारा २१ (बी) ।

धारा २१(बी): यस समझौताको धारा ९ अन्तर्गत प्रदान गरिएको विशेषाधिकार स्थिति र छुटहरुका अतिरिक्त विशेष रकम झकिने अधिकारहरुमा वा त्यसको काम कारबाही र व्यवहारमा कुनै कर लगाइने छैन । अनुसूची-१३ । कोष समझौताको धारा १९ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । को दफा ४ । धारा १९ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ४. मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व: यस धाराको दफा ५ अन्तर्गत कोषले तोकेको भागद्वारले यस धाराको दफा २(ए) अन्तर्गत विशेष रकम झकिने अधिकारहरु प्रयोग गर्ने भागद्वारलाई माग भएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा प्रदान गर्नेछ । भागद्वारको मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व उसको खुद संचित मागभन्दा बढी भएको विशेष रकम झकिने अधिकार त्यो देशको खुद संचित मागभन्दा दोब्बर बढी भएसम्म वा कोष र भागद्वार बीचमा मज्जुरी भएबमोजिमको माथिल्लो हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ । कुनै भागद्वारले दान अनिवार्य भएको वा मज्जुरी भएबमोजिम माथिल्लो हदभन्दा बढी मुद्रा प्रदान गर्न सक्नेछ । धारा १९ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ५. मुद्रा प्रदान गर्न भागद्वारले तोक्ने: (ए) कोषले यस धाराको २(ए) र ४ को प्रयोजनको लागि विशेष रकम झकिने अधिकारहरुको नशिचत रकमको मुद्रा प्रदान गर्न भागद्वारहरुलाई तोक्यो भागद्वारहरुले आफ्नो विशेष रकम झकिने अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउने नशिचत गर्नेछ । नमिलखिति सामान्य सिद्धान्तहरु र कोषले समय समयमा मानेका सिद्धान्तहरुको आधारमा तोकने काम हुनेछ :- । (१) भुक्तानी सन्तुलन र सम्पूर्ण सञ्चयको स्थिति पर्याप्त बलियो भएको भागद्वारलाई तोक्न सकिनेछ । तर यसले बलियो सम्पूर्ण सञ्चय स्थिति भएको कुनै भागद्वारलाई यसको भुक्तानी सन्तुलनमा साधारण घाटा भए पनितोकनमा कुनै बाधा पार्ने छैन । भागद्वारहरुलाई यस तरिकाले तोकनेछ जसले उनीहरुमा पछि विशेष रकम झकिने अधिकारीहरुको सन्तुलन विभाग विभाजन बढाउनेछ । (२) यस धाराको ६ (ए) अन्तर्गत पुनः संस्थापन बढाउनलाई विशेष रकम झकिने अधिकारहरुको मौज्दातमा नकारात्मक सन्तुलन घटाउन र यस धाराको दफा ३ (ए) मा गरिएको आज्ञा पूर्तिको असफलताको प्रभावलाई हटाउन भागद्वारहरु तोकन सकिने छन् । (३) कोषले भागद्वारहरुलाई तोकदा साधारणतः (२) अन्तर्गत तोकने उद्देश्यको पूर्तिको लागि विशेष रकम झकिने अधिकारहरु प्राप्त गर्न आवश्यकता भएकालाई अग्रधिकार दानिछ । (बी) कोषले (ए) (१) अन्तर्गत भागद्वारहरुमा पछि विशेष रकम झकिने अधिकारहरुको सन्तुलन विभाजन बढाउने उद्देश्य राखी अनुसूची “एफ” वा तल (सी) अन्तर्गत जारी गरिएको तोकने सम्बन्धमा नियमहरु लागू गर्नेछ । (सी) तोकने सम्बन्धमा नियमहरु उपर प्रथम तथा त्यसपछिको प्रत्येक मूल्य अवधिको अन्तमा पुनः विचार हुनेछ र पुनः विचारको परिणाम स्वरुप कोषले नयाँ नियमहरु जारी गर्न सक्नेछ । नयाँ नियमहरु लागू नभएमा पुनः विचार गर्दाको समय लागू भएका नियम लागू भइरहनेछ । धारा १९ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा २. (ए) भागद्वारहरु बीचको व्यवहार: कुनै भागद्वारले यस धाराको दफा ५ अन्तर्गत तोकिएका कुनै भागद्वारबाट बराबर रकमको मुद्रा प्राप्त गर्न आफ्नो विशेष रकम झकिने अधिकारहरुको प्रयोग गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१४ । कोषको समझौताको धारा १९ पहिलो संशोधनद्वारा थप । को दफा ६(ए) । धारा १९ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।